

Nr. 264 Chefbesprechung im Reichsjustizministerium vom 23. November 1935, 10 Uhr

R 3001/8521, Bl. 293–301 Aufzeichnung durch OStA Vollmer/RJuM¹

Beginn: 10:00

Ort: Reichsjustizministerium

[„NEUORDNUNG DER ANWALTSCHAFT“ – ENTWURF EINES ZWEITEN GESETZES ZUR ÄNDERUNG DER RECHTSANWALTSORDNUNG]

Vorsitz: Reichsminister Dr. Gürtner.

Vertreten: Reichsinnenministerium

Reichsfinanzministerium

Reichswirtschaftsministerium

Reichsminister Heß.

Vom R[eichs]J[ustiz]M[inisterium] anwesend:

Staatssekretäre Dr. Freisler und Dr. Schlegelberger,

Ministerialdirektoren Dr. Nadler und Dr. Volkmar,

Ministerialrat Dr. Jonas,

Oberstaatsanwalt Dr. Vollmer.

I. *Bestehen Bedenken gegen eine gesetzliche Ermächtigung an den RJM, vor oder bei der Zulassung Auflagen zu machen (etwa: Haftpflichtversicherung, Alters-Lebens-Versicherung)?*

Min[isterium] Heß (LGR Barth) behält sich zugleich für das Reichsrechtsamt der NSDAP seine Stellungnahme vor.

Sonst von keiner Seite Bedenken².

¹ Von Vollmer gelegentlich der Übersendung einer Abschrift an MD Schütze/RIM bezeichnet als „meine[r] persönlichen Notizen aus der Chefbesprechung“; R 3001/8521, Bl. 292. Auszugsweise Abschrift von Ziff. VII der Aufzeichnung: R 2/24076, unfol. Paralleler Besprechungsvermerk des MR Schwandt/RFM und ergänzendes Material in: R 2/24075, unfol.

Zur Vorgeschichte des GesEntw. s. Dok. Nr. 248, bes. Anm. 2. Bewegung in die seit Juli 1935 stagnierenden Arbeiten am Entwurf hatte erst ein ultimativ gefaßtes Schreiben des Präs. der Reichsrechtsanwaltskammer Neubert an den RJuM vom 14. 11. 35 gebracht, mit dem für den 23. 11. vormittags eine Vollversammlung der Kammer angekündigt wurde: Angesichts der „tätlich steigenden Not der Berufsgenossen“ und der in der Anwaltschaft grassierenden „Verzweiflungsstimmung“ könne er (Neubert) eine Fortführung seiner Geschäfte nicht mehr verantworten, ohne die geplanten (aber bisher streng vertraulich behandelten) gesetzgeberischen Maßnahmen offenzulegen. „Das Präsidium läßt sich dabei von der Hoffnung leiten, daß es vielleicht doch noch in letzter Stunde gelingen wird, bis dahin die ins Stocken geratene Arbeit zu vollenden und das Gesetz wenigstens in seinen Grundzügen zur Annahme zu bringen.“ R 3001/8520, Bl. 359–362. Solcherart unter Zugzwang gesetzt, bestellte das RJuM Präs. Neubert und die Vorstände sämtlicher dt. Anwaltskammern am 18. 11. telegrafisch für den folgenden Tag zu einer Sitzung nach Berlin ein; ebd. Bl. 363. Auf dieser wurde mit den Anwaltsvertretern die Gesamtproblematik erörtert und Einvernehmen über die Grundlinien einer gesetzlichen Regelung erzielt; Stenograf. Protokoll und Sitzungsmaterial s. R 3001/8521, Bl. 2 ff. Noch am selben 19. 11. lud das RJuM dann per Schnellbrief den StdF, RFM, RIM und RWiM zur Chefbesprechung über die auf dieser Sitzung umrissenen „Hilfsmaßnahmen zur Behebung der Not der deutschen Rechtsanwaltschaft“ ein; R 3001/ 8520, Bl. 364. Nach dem o. a. Vm. Schwandts eröffnete Gürtner die Besprechung mit einem Bericht über die Sitzung mit den Anwaltschaftsvertretern, „deren Ergebnisse für die weitere Behandlung der Angelegenheit von besonderer Wichtigkeit“ seien.

² Nach der ersten, dann zurückgezogenen Fassung der KabVorl. vom 3.12. 35 (u. Anm. 18) war in § 16 vorgesehen: „Der Reichsminister der Justiz kann dem Bewerber aufgeben, daß er durch den Abschluß von Versicherungsverträgen oder in sonstiger angemessener Weise für die Sicherheit seiner Auftraggeber und für den Notfall vorgesorgt hat. Er kann ihm ferner aufgeben, diese Vorsorge für die Dauer seiner Zulassung beizubehalten.“

II. Aus der Anwaltschaft wird die Erhöhung der Armenrechtsgebühren und die Streichung der Ländergewerbesteuern für die Anwaltschaft verlangt:

Finanzministerium (Min[isterial]Dir[ektor] Dr. Olscher³): Auf vorhandene Einnahmequellen aus den Ländern und Gemeinden kann z.Zt. keinesfalls verzichtet werden. Neue Ausgaben sind ganz ausgeschlossen⁴. Die Länderrealsteuern können z.Zt. nicht vereinheitlicht werden. Änderungen müssen daher abgelehnt werden. Vielleicht kann später eine Berufssteuer mit einheitlichem Reichsniveau in Aussicht genommen werden⁵.

Innenministerium (Staatssekretär Dr. Grauert): Die Gemeinden vertragen z.Zt. keinerlei Kürzung der ihnen zustehenden Gewerbesteuer.

Minister Dr. Gürtner: Der Wunsch auf Abschaffung der Gewerbesteuer, die nach ihrem Charakter und ihren Veranlagungsmaßstäben in keiner Weise auf eine Anwaltskanzlei paßt, bleibt vorgemerkt. In Bayern hat man sich seinerzeit diesen Gesichtspunkten nicht verschlossen; es gibt dort keine Gewerbesteuer für Anwälte. In Baden z.B. ist sie äußerst drückend.

Mindestens müßte eine Umgestaltung erfolgen, da die Anwaltschaft die Steuer als unwürdig empfindet.

III. Erweiterung des Arbeitsgebietes der Anwaltschaft:

Minister Dr. Gürtner: Parteigerichte und gewisse Standesgerichte sind der Anwaltsvertretung wohl unstreitig nicht zugänglich.

Bei den Arbeitsgerichten ist die Anwaltschaft unzweifelhaft weitergekommen. Die Schwierigkeiten liegen hier nicht so sehr in der gesetzlichen Regelung, sondern darin, daß ein gewisses Wohlwollen zu vermissen ist⁶. Die Schaffung einer günstigeren Auffassung an den geeigneten Stellen ist vorwiegend auch Sache der zuständigen Parteistellen, die bei der Schaffung der jetzigen gesetzlichen Regelung beteiligt waren und sie als Fortschritt freudig begrüßten.

Min. Heß (Barth): Auch ich erkenne an, daß die Fragen aus § 11 des Arbeitsgerichtsgesetzes in diesem Zusammenhang nicht angerührt werden, um den Entwurf nicht zu belasten.

Innenmin. (Staatssekr. Dr. Grauert): Ich halte die Ausschaltung der Anwaltschaft von den Arbeitsgerichten, wo sie gerade mit dem modernen Leben in Berührung käme, für grundfalsch.

Minister Dr. Gürtner: Die Fronten sind demnach wohl nach unserer gemeinsamen Ansicht: Die Rechtsberater der Arbeitsfront – die Rechtsanwälte. Ich sehe eine dankbare Aufgabe des Min. Heß darin, hier weiteren Schaden zu verhüten.

Min. Heß (Barth): wird vorgemerkt.

Ferner sollte dem Bewerber „in der Regel auferlegt werden, nachzuweisen, daß er sich gegen eine Inanspruchnahme auf Schadensersatz wegen Verletzung seiner Pflichten in angemessener Höhe versichert hat“. – Diese Passagen waren in der endgültigen Fassung des Gesetzes gestrichen.

³ In der Vorlage hier und im folgenden fälschlich: „Oltzcher“.

⁴ Die Armenrechtsgebühren wurden nicht erhöht, sondern im Gegenteil durch Gesetz vom 13. 12. 35 (RGBl. I S. 1469) weiter gekürzt; s. Dok. Nr. 282 P. 20.

⁵ 1936 trat das RFM mit dem Entwurf eines „Gewerbesteuer- und BerufssteuerG“ hervor, das im Rahmen der Realsteuerreform in das neue *GewerbesteuerG* vom 1. 12. 36 (RGBl. I S. 979) mündete. Näheres s. Folgeband, Dokk. vom 25. 2., 26. 6. und 27. 11. 36; Eingaben der freien Berufe hierzu: R 2/10701–10704.

⁶ Nach § 11 *ArbeitsgerichtsG* i.d.F. des *ÄndG* von 20. 3. 35 (RGBl. I S. 386) bestand Anwaltszwang nur vor den Landesarbeitsgerichten und dem Reichsarbeitsgericht, dagegen waren vor den Arbeitsgerichten erster Instanz in der Regel nur Bedienstete der Rechtsberatungsstellen der DAF als Prozeßvertreter zugelassen, mit allein folgender Ausnahme: „Kommt die Prozeßvertretung einer Partei durch die Rechtsberatungsstellen der Deutschen Arbeitsfront nicht in Betracht, so kann der Vorsitzende des Arbeitsgerichts einen Rechtsanwalt oder eine andere geeignete Person als Prozeßbevollmächtigten oder Beistand für die Partei zulassen; [...]“ Über die Auslegung dieser Klausel schwebten langwierige, ergebnislose Erörterungen mit der DAF. Diese vertrat die Auffassung, daß ein Vertretungsmonopol durch sie grundsätzlich auch dann „in Betracht“ kam, wenn eine Prozeßpartei nicht DAF-Mitglied war, aber es hätte sein können. In diesen Fällen lehnte die DAF eine Vertretung vor Gericht ab, bestand aber darauf, daß die Partei auch keinen Anwalt nehmen dürfe, also völlig ohne Rechtsbeistand blieb. Vgl. die Darstellung zur Geschichte des § 11 *ArbeitsgerichtsG* durch MR Jonas in: DJ 1935, S. 1822–1824. Aktenmaterial über die Verhandlungen RJuM – DAF: R 22/2076. Allgemein s. KRANIG S. 196 ff.; FRERICH/FREY I S. 279 f.; SPOHN S. 258–273.

IV. Soll die Zuständigkeitsgrenze der Landgerichte von 1000 auf 500 RM herabgesetzt werden?

Minister Dr. Gürtner: Früher war die Grenze einmal 300 Mark. Die Heraufsetzung auf schließlich 1000 RM hat die Struktur der Anwaltschaft stark angegriffen. So fand eine bedrohliche Verlagerung statt. Die Frage darf nicht rein wirtschaftlich betrachtet werden. Die Zuständigkeitsfrage ist vielmehr aus sich selbst heraus zu entwickeln.

Finanzmin. (MinDir. Dr. Olscher): Ich nehme an, daß eine Herabsetzung mehr Richter und geldliche Opfer von der Bevölkerung verlangen würde. Falls die anderen Ressorts sich jedoch dahin aussprechen, will ich nicht von vornherein Widerspruch erheben.

Innenmin. (Staatssekretär Dr. Grauert): Vielleicht kann man Sachen bis 300 RM vor dem A[mts]G[ericht] als Bagatellsachen einem freieren Verfahren unterwerfen, von da ab aufwärts aber Anwaltszwang einführen.

Staatssekretär Dr. Freisler: Ich habe Bedenken, da dadurch eine bestimmte Schicht der Bevölkerung in allen ihren Verfahren stark betroffen würde. Lassen wir schon die vorgeschlagene Zuständigkeitsgrenze.

Finanzmin. (MinDir. Dr. Olscher): Ich erbitte vor endgültiger Stellungnahme eine Schätzung der Mehrkosten⁷.

V. Verbot der juristischen Schwarzarbeit.⁸

Gegen den bestehenden Entwurf werden Bedenken von keiner Seite erhoben.

Min Heß (Barth): bittet sich jedoch Fristverlängerung zur Äußerung aus.

VI. Das Problem der Zulassung zur Anwaltschaft.

Minister Dr. Gürtner: Wir haben praktisch die bestehenden Versagungsgründe ausgedehnt und sind dazu gekommen, nur bei Bedürfnis zuzulassen⁹. In diesem Augenblick erhebt sich natürlich nicht nur auf diesem Gebiet, sondern auch auf allen anderen, wo der Zustrom von Jungjuristen beschränkt werden muß, das große Gesamtproblem der Sorge für die Jugend. Dies muß unter Zuziehung aller Beteiligten demnächst in Angriff genommen werden.

Für alle Assessoren, die die 2. Prüfung nach dem 1. 4. 1935 abgelegt haben, sehen wir einen anwaltlichen Probe- und Anwärterdienst vor¹⁰. Grundsätzlich soll die Zulassung nach dessen Ablegung in örtlicher Beziehung frei sein, jedoch treten Beschränkungen unter dem Gesichtspunkt des Bedürfnisses der Rechtspflege ein.

Innenmin.: Ich habe bei der bestehenden Lage keine Bedenken.

Minister Dr. Gürtner: Ich stelle fest, daß gegen diese Regelung keinerlei Bedenken erhoben werden. (Widerspruch von keiner Seite).

Minister Dr. Gürtner: In vollkommener Einigkeit mit der ständischen Vertretung der Anwälte wollen wir die Zahl der Anwärter so beschränken, daß diese eine gewisse Sicherheit haben, später auch zugelassen zu werden. In absehbarer Zeit wollen wir die Anwaltschaft auf die ausweislich der Vorkriegszahlen noch reichliche Zahl von etwa 12 000 heruntersinken lassen. Das wird eine ganze

⁷ Eine Regelung im Sinne des Vorschlags Grauerts erfolgte durch Gesetz vom 13. 12. 35 (RGBl. I S. 1469): Dok. Nr. 282 P. 6.

⁸ Bezieht sich nicht auf die Änderung der Rechtsanwaltsordnung, sondern auf den „Entwurf eines Gesetzes zur Verhütung von Mißbräuchen auf dem Gebiet der Rechtsberatung“; s. Dok. Nr. 270. Der Zusammenhang erhellt aus dem Besprechungsvermerk Schwandts (o. Anm. 1): „3. [...] d) Das RJM machte Mitteilung von einer bevorstehenden gesetzlichen Regelung, nach der das Gewerbe der Rechtskonsulenten in Zukunft konzessionspflichtig sein soll, wobei die Fragen der Eignung, der Zuverlässigkeit und des Bedürfnisses zu prüfen sind.“

⁹ Vgl. dann § 15 des Gesetzes:

„Der Rechtsanwalt wird bei einem bestimmten Gericht zugelassen.

Bei einem Gericht sollen nicht mehr Rechtsanwälte zugelassen werden, als einer geordneten Rechtspflege dienlich ist.“

¹⁰ Der Probendienst dauerte ein Jahr, der Anwärterdienst als „Anwaltsassessor“ weitere drei Jahre. Über die Zulassung zum Vorberereitungsdienst entschied der RJuM. Er war bei einem Rechtsanwalt unter Aufsicht des örtlich zuständigen OLG-Präs. abzuleisten.

Reihe von Jahren dauern. Ich weise insbesondere den Vertreter des Min. Heß ausdrücklich darauf hin, daß bei dieser Regelung eine Phase zu durchschreiten ist, die erhebliche Härten mit sich bringen wird.

Staatssekretär Dr. Freisler: Man muß bedenken, daß 6400 + 12 700 + 10 000 Studenten, Ref[erendare] u[nd] Ass[essoren] vor der Türe stehen und in der Justiz für diesen Mehrzustrom kein Mehrplatz ist¹¹.

Minister Dr. Gürtner: Ich weise darauf hin, daß dieser Punkt auch politisch recht schwierig ist.

Finanzmin. (MinDir. Dr. Olscher): Ich bitte, die Endzahl der Gesamtanwaltschaft nicht so tief sinken zu lassen, daß das Durchschnittseinkommen des Einzelanwalts zu hoch wird. Es ist zu bedenken, daß die Zuvielabgesperrten der Wohlfahrt zur Last fallen. Ich bitte daher, die Zahlen vorsichtig zu steuern.

Staatssekretär Dr. Freisler: Wir legen uns selbstverständlich nicht fest, können stets steuern.

Finanzmin. (MinDir. Dr. O[lscher]): Mir schwebt als Lebensstandard etwa eine Lage vor etwas besser als die eines älteren Oberregierungsrats.

Minister Dr. Gürtner: Das mag richtig sein, da ja Mittel für die Altersversorgung vorhanden sein müssen. Später wird das Problem einer gewissen Hilfe für Notleidende durch eine Einebnung der Anwaltseinkommen sich erheben.

Finanzmin. (MinDir. Dr. O.): Ich bitte nur, nach gesunden Verhältnissen zu streben.

VII. Fragen der Mittel in der Ausbildungszeit:

Minister Dr. Gürtner: Für die ersten 2 Jahre ist die Unterbringung aller Anwörter und die Besoldung durch die ausbildenden Anwälte nach Ansicht auch der Anwaltschaft unbedingt sichergestellt. Sollten später einige Spitzenleistungen von den Einzelanwälten nicht aufgebracht werden können, so soll ein Garantiefonds der Gesamtanwaltschaft einspringen¹². Erheben sich gegen diese Regelung Bedenken?

Innenmin. (Staatssekretär Dr. Grauert): Ich schlage vor, die Anwörter nur solchen Anwälten zuzuweisen, die sie beschäftigen und bezahlen können. Schuldner der Bezahlung könnte dann der Einzelanwalt sein. Der Plan eines Dreieckswegs, der Abführung von Geldern durch den Anwalt an die Anwaltschaft und die Besoldung des Anwärters durch die Anwaltschaft, grenzt m. E. an Verbeamtung. Da eine gewisse Sicherheit sein muß, schlage ich vor, den RJM zu ermächtigen, die Standesorgane zu verpflichten, den Rest von Anwärtern, der keine Schuldner findet, von der Anwaltschaft aus zu beschäftigen und zu bezahlen. Das Verhältnis zwischen dem ausbildenden Anwalt und dem Anwörter müßte m.E. ein rein zivilrechtliches sein, insbesondere müßte klargestellt werden, daß nach der Anwörterzeit keinerlei Verpflichtung für Staat und Anwaltschaft zur weiteren Hilfe mehr besteht.

Staatssekretär Dr. Freisler: Volle Sicherheit wird sich nur durch eine Haftung des Anwaltsstandes erreichen lassen; daher muß die Möglichkeit, zur Deckung der Spitzenbeträge Beiträge zu erheben, offen bleiben. Auch die Jugend muß, wenn ihr Opfer zugemutet werden, eine gewisse Sicherheit haben.

Staatssekretär Dr. Schlegelberger: Der Staat muß m. E. bei Erlaß des Gesetzes eine völlige Sicherstellung der Bezahlung gesetzlich verankern.

¹¹ Detaillierte Zahlenangaben zum Zustrom in die Rechtsanwaltschaft und deren prekärer Beschäftigungslage s. DJ 1935, S. 243, 583 sowie die Aufstellung durch OStA Vollmer in R 3001/ 8521, Bl. 182 f.

¹² Vgl. hierzu den Besprechungsvermerk Schwandts (o. Anm. 1): „Das RJM denkt sich die Besoldung der Assessoren folgendermaßen: Schuldner soll die deutsche Rechtsanwaltschaft sein. Die Anwälte, bei denen Assessoren beschäftigt sind, sollen aber nach einem Tarif zur Erstattung der Kosten an die deutsche Rechtsanwaltschaft verpflichtet sein. Die Besoldung der Assessoren soll sich nach den staatlichen Sätzen richten, Zulagen durch die Anwälte an ihre Assessoren sollen zugelassen werden. Für etwaige Ausfälle soll bei der deutschen Rechtsanwaltschaft ein Garantiefonds gebildet werden, und zwar durch Leistungen der zahlungskräftigen Anwälte. Man rechnet mit einer Zulassung von jährlich etwa 450 Assessoren, in 4 Jahren also mit 1800 gegenüber einem Abgang von jährlich 900 Rechtsanwälten. Die Frage, was aus den Assessoren werden soll, die namentlich im Hinblick auf die bevorstehende Abschließung der großen Verwaltungszweige kein Unterkommen finden werden, wurde nicht erörtert.“

Finanzmin.: Diese Sicherung muß allerdings vorhanden sein. Die Leistung an den Anwärtler darf aber nicht den Charakter eines Unterhaltszuschusses wie im Beamtentum bekommen; auch eine Zwangsnivellierung der Bezüge scheint mir dem freien Beruf fremd zu sein. Dem erwähnten Dreieckswege kann auch ich nur für den Rest, sozusagen für den Bodensatz, zustimmen (z.B. für schwache Praxen auf dem flachen Land)¹³.

Minister Dr. Gürtner: Eine Grenze nach oben soll für die Bezüge auch nicht gezogen werden. Es wird im Entwurf der Wunsch berücksichtigt werden, grundsätzlich den Einzelanwalt als Verpflichteten einzuschalten¹⁴. Ich stelle fest, daß sonst keine Bedenken mehr erhoben werden. Nach Ablauf der 4 Jahre bestehen selbstverständlich keine Verpflichtungen mehr.

VIII. Die Frage der Pensionäre in der Anwaltschaft und die Zulassung solcher:

Staatssekretär Dr. Grauert: Im Sinne des vom Innenministerium an das RJM gerichteten Schreibens¹⁵ bitte ich, ein bestimmtes Alter festzusetzen, nach dessen Erreichung eine Zurückweisung erfolgen kann, z.B. bei hohem Pensionseinkommen. Ich bitte als solche Altersgrenze nach den bisherigen Erfahrungssätzen 55 Jahre festzuhalten. In Zukunft werden nur Justitiare und Stadtrechtsräte in Frage kommen, da für die übrigen Beamten eine Sonderausbildung vorgesehen ist, die nicht zum Richteramt befähigt¹⁶. Für Justitiare und Stadtrechtsratsstellen nehmen wir überdies auch gern Anwälte. Ich weise ferner auf die ausscheidenden Kommunalbeamten hin. Diesen müßte bis zum 55. Lebensjahre im Sinne unseres Schreibens ein Anspruch auf Zulassung eingeräumt werden.

Min. Heß (Barth): Ich schlage vor, daß pensionierten Beamten dieser Art die Zulassung versagt werden kann, z.B. weil Jugend in Konkurrenz steht.

Reichsfinanzminister: Aus beamtenpolitischen Gründen schließe ich mich dem Innenministerium an. Das Doppelverdienerproblem kann hier nicht zu Lasten der Beamtenschaft einseitig nur zugunsten der Anwälte gelöst werden. Ich schlage vor, einen Kann-Versagungsgrund mit gewissen genauen Formulierungen einzuschalten.

Staatssekretär Dr. Freisler: Wir müssen mindestens folgende Gesichtspunkte festhalten:

Pensionierte Beamte haben

– a)

keinen Anspruch auf Zulassung an einem bestimmten Ort,

– b)

nur einen Anspruch auf Kann-Zulassung oder

– c)

auf Berücksichtigung zu einem bestimmten Hundertsatz.

Staatssekretär Dr. Schlegelberger: Angesichts der Gesamtmaßnahmen halte ich es für unmöglich, Ruhegehaltsempfängern einen Anspruch auf Zulassung zu geben. Innerhalb einer Kann-Zulassung könnten vielleicht Vereinbarungen zwischen den Ministerien stattfinden.

Staatssekretär Dr. Grauert: Nach diesen Erörterungen kann ich im Gegensatz zu unserer bisherigen Stellungnahme einen *Anspruch* auf Zulassung nicht mehr aufrechterhalten. Auf eigene Verantwortung stimme ich der Lösung einer Kann-Zulassung zu und glaube, den Herrn Reichsinnenminister von dieser Auffassung zu überzeugen. Ins Gesetz muß jedoch aufgenommen werden, daß die im

¹³ Vgl. den entsprechenden Passus im Vm. Schwandt (o. Anm. 1): „MinDir. Olscher betonte, daß die Assessoren grundsätzlich von den einzelnen Anwälten bezahlt werden müßten und daß nur für solche Assessoren, die nicht selbst Beschäftigung bei einem Anwalt fänden, sondern von der Anwaltschaft untergebracht werden müßten und deren Zahl nur gering sein dürfte, eine Besoldung aus Gemeinschaftsmitteln in Frage kommen dürfte.“

¹⁴ § 3 des Gesetzes lautete dann: „Der Assessor erhält die gleichen Bezüge wie ein Assessor im staatlichen Probe- und Anwärterdienst. Diese Bezüge gebühren ihm für die Dauer des Probe- und Anwärterdienstes. Grundsätzlich sind diese Bezüge dem Assessor auf Grund einer Vereinbarung mit dem Rechtsanwalt zu zahlen, dem er überwiesen ist. Soweit der Rechtsanwalt diese Bezüge nicht zahlen kann, gewährleistet die Reichs-Rechtsanwaltskammer die Zahlung.“

¹⁵ Dok. Nr. 248 Ziff. III–IV.

¹⁶ Zur projektierten Spezialisierung der Ausbildung des höheren Verwaltungsnachwuchses s. Folgeband, Dok. vom 25. 2. 36.

Staatsdienst verbrachte Zeit der Anwärterzeit gleichzustellen ist, so daß Beamte keinesfalls in den Anwärterdienst verwiesen werden können. Es ist dies schon eine Prestigefrage für das Beamtentum. *Minister Dr. Gürtner*: Ich stelle fest, daß ein Anspruch auf Zulassung von keiner Seite verlangt wird. Die Vorbereitungszeit soll die gesetzliche Norm sein; für Beamte, die zugelassen werden, soll im Gesetz eine Ausnahme vorgesehen werden¹⁷.

(Widerspruch erfolgt von keiner Seite)¹⁸.

Vollmer 5./12.

¹⁷ § 17 des Gesetzes: „Bewerber, die ein öffentliches Amt bekleidet haben, unterliegen nicht den Vorschriften über den Probe- und Anwärterdienst.“

¹⁸ Bei der Endredaktion des Gesetzes waren nur mehr – allerdings heftige – Widerstände seitens des „Reichsjuristenführers“ Hans Frank zu überwinden, die sich gegen zwei Haupttendenzen des Entwurfs richteten: Erstens gegen die straffe Staatsaufsicht über die Anwaltschaft, ausgeübt vom RJuM, weil dies dem Prinzip der „Menschenführung“ durch die Partei widerspreche und Franks Prestige als Leiter des Reichsrechtsamts der NSDAP und Führer des BNSDJ tangierte. Auf einer Tagung des Reichsfachgruppenrats Rechtsanwälte des BNSDJ am 22. 11. 35 in Berlin hatte Frank „mit erheblicher Schärfe und einem gewissen Stimm-aufwand“ (Sitzungsbericht Vollmers: R 3001/8521, Bl. 430–433) gegen die „Verbeamtung“ der Anwälte gepoltert und gesprochen von „Ködern, die der Anwaltschaft von der Bürokratie hingehalten würden, um sie in ihrer Notlage zu locken und unter Aufsicht zu stellen“, während es die Justizverwaltung nicht einmal vermocht habe, den Schimpf des § 11 ArbeitsgerichtsG von der Anwaltschaft fernzuhalten. Zweitens lehnte Frank die Zuerkennung korporativer Rechte an die Reichsrechtsanwaltskammer und ihre Definition als künftige „Trägerin der Gesamtaufgaben der Anwaltschaft in Rechtspflege und Rechtswissenschaft“ ab, wie es §42 der (ersten) Kabinettsvorlage vom 3. 12. 35 vorsah; R 3001/8520, Bl. 419–433. Noch am Nachmittag des 2. 12. 35 (die Frist zur Einreichung von Vorlagen für die letzte Kabinettsitzung des Jahres 1935 lief am 3. 12. ab) forderte er das RJuM fernmündlich und schriftlich auf, von derart einschneidenden und weittragenden Neuerungen zugunsten des vordringlichen „Notprogramms“ für die Anwaltschaft einstweilen abzusehen; R 3001/8521, Bl. 236, 247. Diesem Verlangen kam das RJuM zwar nicht nach, jedoch wurde die schon versandfertige, auf 3. 12. 35 datierte Kabinettsvorlage nicht an die Rkei ausgefertigt, vielmehr im Eilverfahren umgearbeitet (Streichung der Mitwirkung der Reichsrechtsanwaltskammer bei der Gestaltung des Probendienstes und der Zulassung der Anwälte; Einbau des zwingenden „Einvernehmens“ mit dem BNSDJ bei der Bearbeitung von Zulassungs-anträgen u. dgl.) und in dieser Form am 4. 12. 35 der Rkei als KabVorl. zugestellt. Fassung vom 3. 12. mit hs. Änderungen für die Setzerei: R 3001/8521, Bl. 251–264; Druckfassung vom 4. 12.: Ebd. Bl. 265–271. – Fortgang s. Dok. Nr. 279, 282 P. 8.

Zitierhinweis

Nr. 264 Chefbesprechung im Reichsjustizministerium vom 23. November 1935, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d264>